

מסורת הש"ס

כירה פרק שלישי שבת

מ.

עין משפט
נר מצוה

בז א מיי פכ"צ מהלכות
שבת הלכה ב סמג לאוין
סה טו"ש"ע א"ח סימן שסו
יז ב שס ספק א:
יח ג מיי פ"א מהלכות י"ט
הלכה טז סמג לאוין עה
טז ש"ע א"ח סימן סקול
ספק ב:
יב ד מיי פכ"צ מהלכות
שבת הלכה ב סמג לאוין
סה טו"ש"ע א"ח סימן שסו
ספק א:
ב ה מיי שס טו"ש"ע שס
ספק יב:

גלוין הש"ס

תוס' ד"ה דילמא ח"מ
בביתרית וכו' א"ע דלא
קאמר בפשטנו ע"י משנה
למך ק"מ הלכות בית
המדרש:

רבינו הנואל

הא דקאמר שוואל חמין
שהוחמו מע"ש אינו רוחץ
בהן בשבת אלא פניו ידיו
ורגליו, תניא כוותיה וק"ל
כוותיה בשוואל הוא, א"ל
מכללא: ברי בר חנה בפירוש
שמועץ ק"ל מניה דר'
יהודה דהלכתא ב"י יהודה
בדבצון מותר להשתטף
אבל בחמין אסור, או
מכללא: מאי כלא, דא"ר
יוחנן א"ר ינאי כל מקום
ששני חולקין ואחד מכריע
הלכה כדברי המכריע חוץ
מקולי טהירות שפירשנום
בפרק של מעלה, והוא זה
ששני בבלים בפרק כ"ח
פחות משלשה על שלשה
שהתקנה לפקק בה את
הרוחץ כו', אף על פי
שזכר אלהיו מחמיר ורבי
יהושע מיקל ורבי עקיבא
מכריע שאין הלכה כרבי
עקיבא, חזא דתלמידי הוא
ואין תלמידי מכריע על רבו,
ועוד הוא הדר ביה ר"ע לגבי
דר' יהושע, ואסיקנא דאי
מכללא מאי חז' יהודה
מכריע הוא דהלכתא כדברי
המכריע, ובין (בפירוש
רבין) מכללא חזא הוא,
ואמרינן דילמא הני מילי
אתהיה מחלוקתם במשנה
אבל חלוקתם בביתא לא,
אמר ליה בפירוש שמיעא
לי, וזאת אמר אבי כל מילי
דבר עבד כרב בר מוני
תלת, אסיקנא רבה כחומרי
דזה הוה עבד, כקולי
דבר לא הוה עבד, ת"ר
מרחץ שפקקו, פי' פקקו,
סתמו נקביו, מע"ש למרצא
[שבת] רוחץ בה מיד.
פקקו נקביו מערב יום טוב
למחר נכנס ומזיע ויוצא
ומשתטף בבית החיצון,
וכן עשו ר' אלעזר בן
עזריה ור"ע במרחץ של בני
ברק, משרבו עובדי עבירה
התחילו לאסור שהיו מחמין
בשבת ואומרים מע"ש
החמנו, אסרו להן חפין
והתירו הוה עבד, וואסיקנא
אסרו להן אפילו חמין
שהוחמו מע"ש ואפילו חמי
טבירא וכישי חמי האור,
ואפילו זיעה אסרו להן אלא
צונן בלבד, שראו שאין
החביר עומד חזרו והתירו
להן חמי טבירא בלבד,
דזיעה במקומה עומדת
באסור. אמר רבא מאן
דעבר על דברי חכמים
שרי למקרייה עבריינא,

דילמא ה"מ במתני' אב' בבביריתא דא. *אע"ג דלא קאמר
במשנתנו? *הכא משמע דאין הלכה כמותו משום דקאמר
מתני' דלא כוותיה: *ה"לכה בדברי המכריע. הכרעה כגון
קולי מטליות שר"א ור"י הזכירו בפירוש דצריהם מוכן ושאינו
מוכן דהיינו תלואו כמגוד והניחו לאחר
הדלם שגילו דצריהם שיש סבא
לחלק ציניהם אלא שנראה להם דסוף
סוף אין לחלק ציניהם לכך הו' ר'
עקיבא שמחלק ציניהם מכריע וכן ר'
יהודה הו' מכריע דר' שמעון ור"מ
הזכירו דצריהם חמין וזוין והכרעה
שלישית דלא הו' הכרעה הו' כי הו'ה
דפ"ק דפסחים (דף כה.) חצית של יין
של תרומה שנטמאה ד"ש אומרים
משפך ה"ל וכו' אומר מעשה זילוף
אמר ר' ישמעאל דר' יוסי אני אכריע
בשדה משפך *הכל וצוית מעשה זילוף
אמר לו אין הכרעה שלישית מנכרע
משום דלא הזכירו ד"ש וכו' דצריהם
בית ושדה ולא גילו שיש סבא לחלק
צין בית לשדה חשבי לה הכרעה
שלישית ולא כפירוש הקונטרס דפירש
התם דטעמייהו דז"ש לא משום תקל'
אלא מטעם אחר כמו משום ריחא
אלא משום דלא הזכירו דצריהם בית
ושדה דכ"י וה"ה דהו' מני למימר
ליה דאין הכרעה תלמיד הכרעה
כלומר הכא אלא כמותא אמרו דא"ר
לא היה תלמיד אינה הכרעה והא
דמתן בצרכות (דף מג.) ד"ש אומרים
מצדן על השמן ואח"כ מצדן על
הדס וכו' אומרים מצדן על הדס
ואח"כ על השמן א"ר גמליאל אני
אכריע שמן זכינו לריחו וזכינו לסיכמו
הדס לריחו וזכינו לסיכמו לא וזכינו
וא"ר יוחנן הלכה כדברי המכריע
פרי"ת התם דהו' כהכרעה שכל
הש"ס ולא נהירא דלא הו'ה הכרעה
אלא דכ"י והתם אינו אלא מפרש
טעמא דבית שמאי' ור"מ פי' אין
הכרע' שלישית מנכרע היינו הכרע'
דור שלישי כמו ר' ישמעאל דר' יוסי
שהיה דור שלישי לז"ש וכו' ולא
דוקא דור שלישי אלא ה"ה שני וכל
מקום נקט הכרעה שלישית משום
צרייתא דפסחים: *

למוצאי שבת רוחץ מיד. דוקא
לרוחץ אצל להזיע נכנס
אפי' בשבת ומזיע כמו צ"ט כלומר
בסמון דאפי' בשבת הו' זיעה שריא
עד הגזירה¹ ולאחר גזירה אפילו צ"ט
אסרו דאיוס טוב קמני משרבו עובדי
עצירה התחילו לאסור² והו' מני
לעצוריהו ולימניהו מרחץ שפקקו
נקביו מערצ שבת או מערצ יום טוב
למחר נכנס ומזיע ומזיע שבת ויום
טוב רוחץ מיד אלא אי ערצי ומני
לכו הו' הו'ה אמינא דדוקא בשבת אסרו
הזיעה ולא ציוס טוב דעודא דמייתי
בשבת הו' להכי מפליג לכו השתא
משרבו עובדי עצירה קאי איוס טוב
אצל לא אשבת דזיעה לא הוכרעה גבי
שבת: *אלא שחמין ש"ו מחופין
מפני

הדר ציה רבי עקיבא. כדאמרין צפירקין דלעיל (דף כט.) לשון
מכריע מכביד מטה קף מאזינס ומכריע את שנגדלו. כגון הכל
בחמין אסור השתא הו' ליה ר' שמעון דמתיר בחמין יחיד צמקוס
שנים נמלא ר' יהודה מכביד את קף המשקולת שהרי ר' יהודה
עס רבי מאיר שו'ס לאיסור וצלוין
מותר הו' ליה ר' מאיר צלוין יחיד
צמקוס שנים נמלא ר' יהודה מכביד
את קף המשקולת: *מ"מ דא"ר
יוחנן הלכה כדברי המכריע צמכריע
במשנה כי הו'ה דמטליות: *ענין
פניו. כלומר כל אבר בפני עצמו:
רוחץ צהן כל גופו. צידה אלא
שמשיר אבר אחד: איסיציה כל הני.
ולכא לשנוי כעין פניו ידיו ורגליו
דהא כל גופו יחד קאמר חוץ מאבר
אחד: *אל רב יוסף לאצי. משום
דגל אצי ציות רצה בר נחמני שהיה
ראש קודם לרב יוסף ומת היה
שאלו רב יוסף אץ היה רואה נוהג:
מי עבד כשמעמיה דרב. צהא מילתא
דמיה: *מאי מצעי ליה. שיעה
מבגר לבגר. לטיל צל'ת
מטלת יתן לטילת דהס,
ובמחנות מפרש טעמא דמתן
דלסר (שם.) ומדליקין מנר
לגר. דמטה (שם.) והלכה
כר"ש בגריה. דלמך דרב
שאין מחמין מותר, ודע"ג
דקעבדי חמין וכו' מילה
דחורש או טנה, ומשום
דהלכתא כר' אקריי' טהיה
הש"ס בר מני תלם, נקטינא
נדיה דרבי (שם.)

(א) ונעיל כט"ז: (ב) ונכרסיה.
וש"ן: (ג) ונעיל לט"ז:
(ד) ונעיל מ"ז: (ה) נעיל כב.
פסחים קא. מחנות מה:
(ו) צלל המוקמות איהא
מחמין: (ז) וטעמא שבת
פ"ד, (ח) מנר דגנא גנאי
דילמא גרס אלא לא שמיע ליה
לרב יוסף, (ט) חצית ל"ה רמו
לדניו יהודה ה"ה, (י) וני
בדקו יע. צמטנתי קאמרין
והא צריה ה"ה, (כ) וני' מוס'
נמחול לא: ד"ה מ"מ קאמר וכו'
מילי צלוין חמין: (כ) שס
איהא חמין, (מ) חמין, (נ) וני'
ימי אריסט צמון: צ"ק קטן.
ד"ה הכרעה:

מוסף רש"י

ואי מכללא מאי. וי
אמר ליה מכללא מאי
גרשמה איהא (בבביתא יב.)
מה לו אי איהמך מכלל
אי כפירוש ה"ה מנא כלל
שפיר שמעין ומה יס' לו
לנמנא כלל וזה (וחזרי צד.)
כל מילי דמר. רבא ר' רב
חמין (שם.) מטיילין
מבגר לבגר. לטיל צל'ת
מטלת יתן לטילת דהס,
ובמחנות מפרש טעמא דמתן
דלסר (שם.) ומדליקין מנר
לגר. דמטה (שם.) והלכה
כר"ש בגריה. דלמך דרב
שאין מחמין מותר, ודע"ג
דקעבדי חמין וכו' מילה
דחורש או טנה, ומשום
דהלכתא כר' אקריי' טהיה
הש"ס בר מני תלם, נקטינא
נדיה דרבי (שם.)

מוסף תוספות

א. הא (ב)כל מקום
קאמר. מוס' ה"ה. יב.
מקום משמע
בבביתא. דמ"ז. ב. וא"ר
יוחנן הלכה כסתם משנה,
הלכך אצי' דא"ר יוחנן
בכל מקום הלכה כדברי
המכריע, וסמכי עלה,
ודחי סתמא דמתני' מחמת
מכריע כדקאמר. כ"ל
מקום, הנימ' בשוואל חמין
במשנתנו, דאחיה הכרעה
דמתיא ודחיה סתמא
דמתני', אבל כשהכרעה
היא בבביתא לא דחי'
סתמא דמתני' מקמי
הכרעה בבביתא, דאם רבי
שנאה סתם ולא הכריע, ר'
חייא מניין לו. דמנין ועני
מ"ה. ג. הלכך שמן
ערך. מוס' צ"ק חמין, ד"ה
הכרעה. ד. [ב]ש"ל פלג
כמר ופלגא כמר. מוס' צ"ק
קטן, ד"ה הכרעה. ה. וס'ל
כוותי' לגמרי, וכן בכל
מקום שאם תנא אחד
יסבור כתנא אחר, לא
יקרא בכך מכריע. מוס'
צ"ק קטן, ד"ה הכרעה.
ו. כלומר, תלמיד אחר,
ואין זו הכרעה כדאמר,
ר"ע תלמיד הוה, והני
הוה מציל דור שני,
דהיינו נמי תלמיד, אלא,
מוס' צ"ק קטן, ד"ה הכרעה.
ז. [ד]ן היה המעשה. מוס'.
צ"ק קטן, ד"ה הכרעה.
ח. דאך קודם גזירה נשנית
בביתא זו, מדקמני גבי
י"ט למחר נכנס ומזיע.
מוס' ה"ה. ט. בבביתא
אורי' ביר' קאמר
מעשה במרחץ בב"ב
שפקקו נקביו מעריט,
אלמא ביר' ושבית אסור
כאחד. מוס' ה"ה.

בבביתא. פי' כקונטרס שלא היו צריכין לחוש שהוחמו בשבת משום שסביר ששנתטפו בחמין שהוחמו מע"ש ולעיל אסר רבי
יהודה גופיה ושחמין יחלק צין שבת ליום טוב ומייה צמקוספת גרסינן ונשתטפו צלוין אלא שחמין עלו מחופים ולא יסבירו העולם שרחצו בחמין: